DECISION UNILATERALE DE MISE EN PLACE D'UN REGIME D'INTERESSEMENT :

Préambule :

Conformément à l'article L.3312-5 du code du travail, en l'absence d'accord de branche agréé aux entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical ou de comité social et économique, la société LEARN AND GO , SAS au capital de 405 800 euros, dont le siège social est sis 43 Square de la Mettrie 35700 Rennes, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 824814982 et représentée par Monsieur Benoit Jeannin, en qualité de président (« la Société »), a décidé de mettre en place un régime d'intéressement par décision unilatérale (« la Décision »).

La Société a souhaité associer ses salariés à son fonctionnement, à ses performances et à ses résultats.

En effet, le présent régime d'intéressement traduit la volonté d'associer l'ensemble des salariés à la réussite de la Société et au partage de la valeur collectivement créée.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

- Attribuer aux salariés une part du résultat obtenu par l'atteinte des objectifs, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à la Société pour assurer son développement ;
- Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

L'intéressement présente un caractère aléatoire puisqu'il est basé sur les résultats industriels et économiques de la Société. Il est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les salariés et la Société s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement autre que celui découlant du résultat annoncé et conforme à la présente décision. L'intéressement ne dépend pas d'un choix des Parties ; il résulte uniquement des règles de calcul définies dans la Décision.

L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans la Société ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Par éléments de la rémunération, il faut entendre tout ce qui constitue l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L242.1 du Code de la Sécurité sociale, c'est à dire toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie d'un travail, qu'il s'agisse de primes régulières ou occasionnelles.

Les sommes à répartir entre les Salariés Bénéficiaires, en application de la présente Décision, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet

La présente Décision a pour objet de fixer :

- la durée du régime d'intéressement ;
- les bénéficiaires ;
- les modalités de calcul de l'intéressement ;
- les critères et les modalités servant à calculer la répartition des produits d'intéressement ;
- la période des versements ;
- les modalités d'information individuelle et collective du personnel (y compris les modalités de vérification des modalités d'exécution du régime d'intéressement ;
- les modalités d'exécution de la présente décision ;
- les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient surgir dans l'application du régime d'intéressement.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans la présente décision sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés.

Learn and Go - 43 Square de la Mettrie, 35700 Rennes
SIRET 824 814 982 00032
contact@learn-and-go.com
02.30.96.25.90

En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage, de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées par la présente décision, ces avantages ne se cumuleront pas avec ladite décision et seules les dispositions plus favorables seraient retenues.

Article 2 - Durée

La présente Décision est conclu pour une durée d'un exercice à compter de celui ouvert au 1er janvier 2025.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Toute dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties au moins trois (3) mois avant l'échéance de la Décision.

Article 3 - Champ d'application et bénéficiaires

La présente Décision s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, sous réserve de compter 3 mois d'ancienneté dans la Société. (« Le(s) Salarié(s) Bénéficiaire(s) »)

Pour la détermination de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail (y compris des apprentis) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

La rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le Salarié Bénéficiaire au titre de l'intéressement.

Dès lors que l'ancienneté exigée par la Décision est atteinte, le Salarié Bénéficiaire a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à la Société au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté.

L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat de travail en cours d'exercice.

Le bénéfice de l'intéressement n'est pas subordonné à la présence du Salarié Bénéficiaire à la date de versement du montant de l'intéressement, ni à sa présence à l'effectif le dernier jour de la période de calcul considérée.

DEUXIEME PARTIE : CALCUL DE L'INTERESSEMENT, REPARTITION ENTRE LES SALARIES BENEFICIAIRES ET PLAFONNEMENTS DE L'INTERESSEMENT

Article 4 – Calcul de l'intéressement

La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires est liée aux résultats de la société. Elle est calculée selon la formule suivante :

- 0 < RCAI* < 100 000 euros = pas d'intéressement
- 100 000 euros =< RCAI < 150 000 euros = prime d'intéressement de 500 euros par bénéficiaire.
- 150 000 euros =< RCAI < 200 000 euros = prime d'intéressement de 800 euros par bénéficiaire.
- 200 000 euros =< RCAI < 250 000 euros = prime d'intéressement de 1 100 euros par bénéficiaire.
- 250 000 euros =< RCAI < 300 000 euros = prime d'intéressement de 1 375 euros par bénéficiaire.
- 300 000 euros =< RCAI < 350 000 euros = prime d'intéressement de 1 650 euros par bénéficiaire.
- 350 000 euros =< RCAI < 400 000 euros = prime d'intéressement de 1 900 euros par bénéficiaire.

Learn and Go - 43 Square de la Mettrie, 35700 Rennes
SIRET 824 814 982 00032
contact@learn-and-go.com
02.30.96.25.90

- 400 000 euros =< RCAI < 450 000 euros = prime d'intéressement de 2 150 euros par bénéficiaire.
- 450 000 euros =< RCAI < 500 000 euros = prime d'intéressement de 2 500 euros par bénéficiaire.
- 500 000 euros =< RCAI = prime d'intéressement de 2 750 euros par bénéficiaire.

**RCAI : Résultat courant avant impôt, et hors provision comptable pour charge d'intéressement*

Article 5 – Mode de répartition

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

Droit individuel = prime globale × total des jours de travail effectifs ou assimilé du salarié/total des jours de travail effectif ou assimilé de l'entreprise.

Seront considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondants aux :

- Les congés payés ;
- Les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux et don de jours;
- Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de la Société ;
- Les congés légaux de maternité, de paternité et d'adoption ;
- Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
- Les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
- Les temps de pause, d'habillage et de déshabillage ;
- Les temps d'astreinte.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

- Les congés sans solde, congés sabbatiques et congés pour création d'entreprise ;
- Les congés parentaux d'éducation ;
- Les absences liées à des accidents ou des maladies non professionnelles ;
- Les absences liées à des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur ;
- Les absences irrégulières ;
- Les absences pour cause de grève ou de débrayage ;
- Les absences liées à la dispense de préavis, en cas de licenciement ou de démission, lorsque cette absence est rémunérée par la Société.

Article 6 – Plafonnements d'intéressement

1- Plafonnement de la masse globale d'intéressement

Dans tous les cas, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux Salariés Bénéficiairesau titre d'un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts versées aux Salariés Bénéficiaires, conformément à l'article L3314-8 du Code du Travail.

Le non-respect de ce plafonnement entraînera la perte des exonérations attachées à l'intéressement pour la fraction excédentaire.

Learn and Go - 43 Square de la Mettrie, 35700 Rennes
SIRET 824 814 982 00032
contact@learn-and-go.com
02.30.96.25.90

TROISIEME PARTIE : VERSEMENT DL'INTERESSEMENT

Article 7 – Versement de la prime

Le versement de l'intéressement aura lieu en dehors des échéances normales de paiement des salaires et sera effectué le 31 mai de l'exercice suivant l'exercice concerné.

Tout Salarié Bénéficiaire de l'intéressement pourra affecter tout ou partie de la part d'intéressement lui revenant au plan d'épargne salariale.

La Société adressera aux Salariés Bénéficiaires, avant chaque versement d'intéressement, un formulaire mentionnant le montant de la prime d'intéressement. Les Salariés Bénéficiaires souhaitant l'affecter en tout ou partie au plan d'épargne salariale auront à lui retourner sous quinzaine en précisant le montantà verser sur ce plan d'épargne salariale, ainsi que le mode de placement choisi (cas où le plan d'épargnesalariale proposerait le choix entre plusieurs modes de placements).

Au cas où la société complète les versements des Salariés Bénéficiaires au plan d'épargne salariale par un abondement, le versement des salariés sera complété par des versements complémentaires de la société dans les conditions fixées par le plan d'épargne.

Le versement de la prime d'intéressement à chaque Salarié Bénéficiaire interviendra au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice.

Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de l'intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétésprivées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'Économie.

Affectation à un plan d'épargne salariale (optionnel)

Tout ou partie de la prime d'intéressement peut, à la demande des Salariés Bénéficiaires, être affectée au plan d'épargne d'entreprise (PEE), au plan d'épargne interentreprise (PEI) ou au Plan d'épargne pour la retraite collectif (Percol), s'il a été mis en place dans la Société. Dans ce cas, les primes d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite des trois quarts du plafond annuelde sécurité sociale.

Si le Salarié Bénéficiaire souhaite percevoir l'intéressement, il devra expressément demander son versement.

À défaut, si le Salarié Bénéficiaire n'a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l'intéressement et affectation à un support d'épargne dans un délai de quinze (15) jours, lessommes feront l'objet d'un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE (ou vers le PEI), s'il a étémis en place dans la Société.

Ce versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie (bordereau individuel). Cette fiche mentionnera le montant global de l'Intéressement versé, le montant moyen ainsi que le montant desdroits attribués au Salarié Bénéficiaire et le précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et du Remboursement de la Dette Sociale. Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par la Décision.

La remise du bordereau individuel d'intéressement au Salarié Bénéficiaire peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données et sous réserve de la Décision du Salarié Bénéficiaire concerné.

Dans le cadre du financement de la sécurité sociale, les primes d'intéressement sont soumises à un forfait social redevable par la Société.

Learn and Go - 43 Square de la Mettrie, 35700 Rennes
SIRET 824 814 982 00032
contact@learn-and-go.com
02.30.96.25.90

QUATRIEME PARTIE : SUIVI ET APPLICATION DE LA DECISION D'INTERESSEMENT

Article 8 – Information des Salariés Bénéficiaires

1- Information individuelle

Livret d'épargne salariale : conformément à l'article L3341-6 du Code du Travail, l'entreprise qui propose un dispositif d'épargne salariale doit remettre à tout salarié nouvellement embauché, lors dela conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.

Notice d'information et affichage : tous les salariés de la Société recevront une note les informant de la conclusion de la présente Décision et donnanttoutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement et sur les dispositions applicables aux salariés Bénéficiaires quittant la Société.

2- Information collective

Le personnel sera informé des modalités générales de la Décision par une note d'information reprenant le texte même de la Décision qui lui sera remise par la Direction générale de la Société.

En outre, le personnel sera informé du texte de la présente Décision par sa mise en ligne en interne, et de son existence par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel oupar tout moyen y compris électronique.

3- Salarié ayant quitté la Société

Lorsqu'un Salarié quitte la Société, l'employeur lui remet, inséré dans le livret d'épargne salariale, unétat récapitulatif présentant l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié ausein de la Société et leur date de disponibilité conformément à l'article L3341-7 du Code du Travail. Il doit également informer le salarié sur le fait que lesfrais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par la Société, soit par le Salarié épargnant par prélèvement sur ses avoirs.

En outre, l'employeur l'informe qu'il y aura lieu pour lui d'aviser la Société de ses changements d'adresse.

Si le salarié ne peut être atteint, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues àsa disposition par la Société pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement prévue à l'article L3314-9 du Code du Travail. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où le Salarié concerné peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L312-20 du code monétaire et financier.

Article 9 – Règlement des litiges

Les différends qui pourraient surgir relatifs à la formation, la validité, l'interprétation ou l'application de la présente Décision ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la direction de la Société qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l'application de la Décision se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes

Article 10- Révision et dénonciation de la décision

La présente Décision pourra être révisé par avenant conclu entre les Parties, au cas notamment où les modalités de mise en œuvre n'apparaitraient pas conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Learn and Go - 43 Square de la Mettrie, 35700 Rennes
SIRET 824 814 982 00032
contact@learn-and-go.com
02.30.96.25.90

Lorsque la révision concerne le mode de calcul, elle vaudra pour l'exercice en cours si elle intervient avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul de l'intéressement. Soit avant le 1er juillet.

Tout avenant à la présente Décision conclu entre les Parties sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) selon les mêmes formalités et délais que la Décision elle-même.

La présente Décision ne peut être dénoncée que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DRIEETS et vaudra pour l'exercice en cours si elle intervient au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours.

Aux termes de l'article L. 3313-4 du Code du Travail, les accords d'intéressement cessent de produire effet si une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise par fusion, cession ou scission rend impossible l'application de ces accords. La loi impose cependant au nouvel employeur une obligation de négocier dans un délai de six mois, en cas d'absence d'accord applicable à la nouvelleentreprise. L'impossibilité d'appliquer les accords s'apprécie indépendamment de la volonté de l'employeur. Elle doit résulter de modifications dans la structure juridique, technique ou financière del'entreprise telles qu'elles rendraient inopérantes les dispositions de ces accords. Le constat par les partenaires sociaux de l'impossibilité d'appliquer l'accord d'intéressement couvrant les salariés dans l'entreprise d'origine entraîne l'ouverture de la négociation prévue par la loi en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord. Lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord, les salariéstransférés bénéficient de l'accord de leur nouvel employeur.

Article 11 – Reconduction de la Décision

À l'issue de la période d'application de la présente Décision, il sera renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties au moins trois mois avant l'échéance de la Décision.

Article 12 - Dépôt

Conformément aux articles L3313-3 et D3345-4 du Code du Travail, la présente Décision ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés, à l'initiative de la Direction, sur la plateforme detéléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/au plus tard dans un délai de quinze jours qui suit la date limite de conclusion de l'accord prévue à l'article L3314-4 du Code du Travail. Ils sont ensuite automatiquement transmis à la direction régionaleet interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) géographiquement compétente.

Fait à Rennes, le 25.06.2025

Pour la Société, Monsieur Benoit Jeannin, Président.

Benoît Jeannin

Certified by yousign

Learn and Go - 43 Square de la Mettrie, 35700 Rennes
SIRET 824 814 982 00032
contact@learn-and-go.com
02.30.96.25.90

Learn and Go - 43 Square de la Mettrie, 35700 Rennes
SIRET 824 814 982 00032
contact@learn-and-go.com
02.30.96.25.90